

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1962 — Contrat n° CTR-2026-F775E2

Entre les soussignés :

RASOANAIVO Marie, titulaire de la CIN n° N/A, demeurant à Antananarivo, ci-après dénommé « le Bailleur »,

D'une part,

Et RAFALIMANANA Tsiory Fandresena, né(e) le 2002-09-11, titulaire de la CIN n° 101212456789 délivrée le 2020-01-15 à Antananarivo, exerçant la profession de Collecteur, ci-après dénommé « le Preneur »,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui l'accepte, le logement désigné à l'article 2, à usage exclusif d'habitation, conformément à l'Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1962.

Article 2 — Désignation du bien loué

Le bien loué est un(e) villa « Villa basse meubler à louer » situé(e) à Lot II B 01 AP Imerintsiatosika, Antananarivo, comprenant 3 chambre(s), d'une superficie de 75.00 m².

Article 3 — Durée du bail

Le bail est conclu pour une durée d'un (1) an à compter du 2026-09-28, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf congé donné dans les conditions de l'article 10.

Article 4 — Loyer et charges

Le loyer mensuel est fixé à 600 000 Ariary. Il est payable d'avance, au plus tard le cinq (5) de chaque mois. Les charges locatives (eau, électricité, entretien courant) sont à la charge du Preneur.

Article 5 — Dépôt de garantie

À la signature, le Preneur verse un dépôt de garantie de 150 000 Ariary, qui ne peut excéder deux (2) mois de loyer. Il est restitué en fin de bail après état des lieux de sortie.

Article 6 — Destination et occupation des lieux

Les lieux sont destinés exclusivement à l'habitation. Toute activité commerciale, artisanale ou professionnelle y est interdite sans avenant préalable. Le logement sera occupé par 3 personne(s) au maximum.

Article 7 — Obligations du Bailleur

- Délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ;
- Assurer au Preneur la jouissance paisible des lieux ;
- Effectuer les grosses réparations et celles qui ne sont pas locatives ;
- Remettre une quittance de loyer à chaque paiement.

Article 8 — Obligations du Preneur

- Payer le loyer et les charges aux échéances convenues ;
- User des lieux en bon père de famille ;
- Effectuer les réparations locatives et l'entretien courant ;
- Ne pas transformer les lieux sans accord écrit du Bailleur.

Article 9 — Sous-location et cession

Toute sous-location, totale ou partielle, ainsi que toute cession du bail, sont interdites sans l'accord écrit et préalable du Bailleur.

Article 10 — Congé et préavis

Chacune des parties peut mettre fin au bail à l'échéance en notifiant son congé par écrit avec un préavis de trois (3) mois. Le préavis court à compter de la réception de la notification.

Article 11 — Clause résolutoire

À défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, ou en cas d'inexécution des obligations du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Article 12 — État des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée et à la sortie du Preneur. À défaut, le logement est présumé remis en bon état de réparations locatives.

Article 13 — Enregistrement fiscal

Conformément à l'article 02.01.14 du Code Général des Impôts, le présent contrat doit être enregistré dans un délai de deux (2) mois à compter de sa signature. Le droit d'enregistrement applicable est de 1 % du montant total des loyers, soit 72 000 Ariary. Une fiche fiscale est annexée au présent contrat.

Article 14 — Élection de domicile et litiges

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus. Tout litige relève de la compétence des juridictions malgaches.

Article 15 — LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail aux usages locaux.

Le présent contrat est soumis tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution, aux lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans le respect des droits et obligations réciproques définis aux termes du présent contrat. Elles s'engagent à adopter toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation du présent Contrat.

Tout litige entre les parties sera présenté au Tribunal de Commerce compétent d'Antananarivo, après une tentative de conciliation amiable ou par recours à un arbitre consenti par les deux parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu le présent contrat, qui prend effet dès sa signature.

Fait à Antananarivo, le 28/09/2026, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur

Nom : Marie RASOANAIVO

Signature : Marie

Le Preneur

Nom : Tsiory Fandresena RAFALIMANANA

Signature : Tsiory